

시 정 요 구

1. 제 목 : 무담보채권 소송 관리 불철저
2. 소관부점 : 대전충남지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

대전충남지역본부는 「소송업무처리요강」 제2조 및 제15조에 따라 인수 채권과 관련하여 공사가 제기하거나 피소된 소송사건 중 관할 법원이 대전광역시, 세종특별자치시 및 충청남도에 소재하는 소송사건의 대행 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「소송업무처리요강」 제12조 제1항에 따르면 고문변호사에게 위임한 소송사건의 경우 승소확정일로부터 2개월 이내에 판결정본, 집행문, 송달증명원 및 확정증명원을 발급받아 소송 의뢰부점에 송부하여 소송 종결하여야 한다고 되어 있고

소송 종결에 따라 해당 채권과 관련된 발견재산이나 공탁금이 있을 경우 소송 의뢰부점에서는 집행문을 통해 발견재산에 대한 강제집행 착수 또는 공탁금 수령 등의 조치를 취할 수 있고, 양수금(시효) 소송인 경우 채권의 시효를 연장 등록하여야 한다.

또한, 「회계사무세칙」 제48조에 따르면 단기선급금 등으로 처리한 것은 빠른 시일 내에 정당계정으로 정리하여야 한다고 되어 있으므로 회계처리 적정성 및 재무제표 신뢰성 제고를 위해 단기선급금으로 지급한 소송비용은 소송 결과 확정 시 그 결과에 따라 미수금 또는 사업비 등의 정당계정으로 정리하여야 한다.

한편, 공사의 채권관리 업무 전반은 채권관리시스템(이하 “채권BPM”이라 한다)을 통해 이루어지고 있어 채권관리 업무를 오류 없이 처리하기 위해서는 소송 관련 정보를 채권BPM에 정확하게 입력할 필요가 있다.

따라서, 소송이 종결되어 확정되면 후속조치를 위하여 소송 종결 보고를 적기에 하고, 소송 수행으로 인해 발생한 소송비용을 확정하여 정당계정으로 정리하여야 하며, 소송 관련 정보는 채권BPM에 정확하게 입력하는 등 소송 관리 업무를 적절히 수행하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2022. 1. 31. 감사일 현재 대전충남지역본부에서 수행한 소송의 관리 실태를 점검한 결과

(1) 소송 종결 보고 불철저

채무자 (주)◇◇◇◇◇◇ 채권(■ ■ ■ ■ △ △ △ △-△ △ △)의 경우 소멸시효 중단을 위해 2020. 9. 18. ○○지방법원에 양수금(시효) 소송을 제기하였고, 2021. 10. 21. 승소 판결을 받았으며, 같은 월 26. 판결정본이 송달되어 같은 해 11. 10. 결과가 확정되었는데도 감사일 현재까지 소송 종결 보고를 하지 않는 등

[표 3]과 같이 총 7건을 승소 확정일로부터 길게는 369일, 짧게는 82일이 경과하도록 종결 보고를 하지 않은 사실이 있다.

[표 3] 소송 종결 보고 불철저 내역

(단위 : 일)

순번	소송 수행번호	차주번호	차주명	소송 확정일자	지연 일수
----	------------	------	-----	------------	----------

“기재생략”

* 지연일수는 감사일 현재(2022. 1. 31.) 기준으로 산정 함

(2) 소송 관련 가계정 정리 불철저

또한, 채무자 〇〇〇 채권(◆◆◆◆ △△△△-△△△△△△)의 경우 소멸시효 중단을 위해 2020. 1. 20. ○○지방법원에 양수금(시효) 소송을 제기 하면서 같은 해 2. 28. 소송비용 △△△천 원을 단기선급금으로 지급 하였는데, 같은 해 12. 19. 승소 확정에 따라 단기선급금을 정당계정인 단기미수금으로 정리하여야 하는데도 감사일 현재까지 단기선급금으로 남겨 놓는 등

[별표 1]“소송 관련 단기선급금 미정리 내역”과 같이 단기선급금으로 지급한 소송비용 총 △△건, △,△△△천 원을 소송 결과가 확정되었는데도 정당계정으로 정리하지 않은 사실이 있다.

(3) 소송 관련 정보 입력 부적정

한편, 채무자 ■■■ 채권(○○○○○○ △△△-△△△△△)의 경우는 2021. 7. 13. ○○지방법원에 양수금(시효) 소송을 접수하였는데, 민사 제1심 소액사건으로 사건번호가 '△△△△-가소-△△△△△△'인데도 채권BPM 상에는 '△△△△-가단-△△△△△△'로 입력하여 관리하고 있는 등

[표 4]와 같이 채권BPM 상에 사건번호 및 소제기일 등 소송 정보가 사실과 다르게 입력되어 있는 소송 7건이 확인되었다.

[표 4] 소송 관련 정보 입력 오류 내역

순번	차주번호	입력 오류 내용		정당내용	비 고 (오류내용)
		소제기일	사건번호		

“기재생략”

[소관부점 의견] 대전충남지역본부에서는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 향후 소송 종결 보고 및 소송 관련 가계정 정리 등 관련 업무를 철저히 하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

대전충남지역본부 본부장은 승소가 확정된 소송에 대해 소송 종결 보고를 완료하고, 종결된 소송에 대한 가계정을 정당계정으로 정리하며, 채권BPM에 잘못 입력된 정보를 맞게 수정하고, 향후 소송 관리 업무를 철저히 수행할 수 있도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (시정)

[별표 1]

소송 관련 단기선급금 미정리 내역

(단위 : 원)

순 번	차주번호	차주명	발생일자	잔액	소송 종결일	정당계정
--------	------	-----	------	----	-----------	------

“기재생략”
